

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๗๓/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๐๓/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { บริษัท สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซึ้ง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๗๑๕/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๑๕๗๗/๒๕๖๒

คดีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานโครงการ
เจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแฉมเปญ) และขยายเขตท่อเมนระบบ
ท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดเริ่มทำงานในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามกำหนดและมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งมอบงานตามสัญญา
แต่ผู้อำนวยการกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว โดยอ้างว่ายังไม่มีหนังสือ
รับรองผลการทดสอบคอนกรีตส่งกลับมาจากหน่วยงานที่ทดสอบ ถือว่างานยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จภายในที่กำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว จึงมีหนังสือส่งมอบงาน โดยไม่
 จำต้องรอเอกสารผลทดสอบคอนกรีต ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดรายละเอียดของเก็บน้ำรูปทรงแซมเปณู
 ข้อ ๓ กำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จว่า ต้องสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า
 ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุ ๒๘ วัน โดยไม่มีข้อสัญญากำหนดให้ต้องมีผล
 รายงานการทดสอบคอนกรีตภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง และจะต้องบ่มคอนกรีต
 ให้ครบ ๒๘ วัน จึงจะส่งมอบงานได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
 ของหน่วยงานโยธาธิการจังหวัดสระบุรีแล้วว่า หากทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ในสัญญาจ้างก็สามารถส่งมอบงานได้ ส่วนรายงานผลการทดสอบคอนกรีตเป็นเพียงเอกสารยืนยัน
 คุณสมบัติของวัสดุเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือตอบกลับแต่อย่างใด
 ผู้ฟ้องคดีจึงส่งมอบงานอีกครั้งตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ
 ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
 เนื่องจากยังไม่ได้ส่งมอบผลการทดสอบคอนกรีตซึ่งต้องมีการพัฒนาคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน
 โดยที่ระยะเวลาดังกล่าวกำหนดรวมไว้ในการทำงานให้เสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดี
 ยังไม่ได้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ
 และยังไม่ได้ส่งเอกสารการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 จำนวน ๑,๐๒๘,๐๓๘.๐๘ บาท จากนั้นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออก
 ใบเสร็จรับเงินค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี
 มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างให้ครบถ้วนตาม
 สัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า เงินส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้
 ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท เป็นค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ๑๙ วัน ในอัตรา
 วันละ ๒,๗๒๕ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน คือ วันที่
 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงิน
 ค่าปรับจากค่าจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่จำต้อง
 รอให้มีรายงานผลการทดสอบคอนกรีตก่อนส่งมอบงาน เพราะรายงานผลการทดสอบ
 คอนกรีตเป็นเพียงหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของคอนกรีตเท่านั้น ไม่ว่าจะมีรายงานการ
 ทดสอบคอนกรีตภายในกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้างหรือไม่ ผู้ฟ้องคดียังคงมี
 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากงานจ้างภายในกำหนด ๑ ปี



/นับแต่...

นับแต่วันส่งมอบงาน และไม่ได้มีข้อสัญญากำหนดไว้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิส่งมอบงาน หากยังไม่มีรายการผลการทดสอบคอนกรีต และจากการประมาณการของผู้ฟ้องคดี หากทำงานติดต่อกันจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลการทดสอบคอนกรีตในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว รวมเป็นระยะเวลา ๑๓๐ วัน แต่ระยะเวลาทำงานตามสัญญากำหนดไว้เพียง ๑๒๐ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ากำหนดระยะเวลาทำงานโดยรวมถึงเวลาในการบ่มคอนกรีต ๒๘ วัน ด้วยแล้วจึงไม่ถูกต้อง และการที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวมทั้งขออนุญาตใช้น้ำบาดาลล่าช้ามีเหตุสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีเก็บน้ำไปตรวจที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๙ พารามิเตอร์ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและให้ผู้ฟ้องคดี ดูตัวอย่างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากนั้นวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นขออนุญาตใช้น้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่อนุญาต โดยแจ้งว่า ต้องมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีดูตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของงานอื่น จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำตัวอย่างน้ำไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกครั้งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาลอีกครั้ง ภายหลังจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมอบใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมหนังสือส่งมอบงานอีกครั้ง เหตุความล่าช้าในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและขออนุญาตใช้น้ำบาดาลจึงเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินจำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายลักษณะ ขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นค่าเสียหาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางซึ่งเป็น ศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๕๑,๗๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการโครงการเจาะ บ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแซมเปญ) และขยายเขตท่อเมนระบบ ท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ตามสัญญาจ้างที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานเสร็จสมบูรณ์และ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ล่าช้ากว่ากำหนด ๑๙ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงหักเงิน ค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ โดยค่าปรับวันละ ๒,๗๒๕ บาท จำนวน ๑๙ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๕๑,๗๗๕ บาท เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยสัญญาและตามกฎหมายแล้ว ตามที่ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จึงมี สิทธิส่งมอบงานโดยไม่ต้องรอรายงานผลการทดสอบคอนกรีต นั้น เห็นว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ยังทำงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยยังไม่มาดำเนินการลงหินคลุกในบ่อครอบประตุน้ำ จึงเป็นการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนก่อสร้าง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรับรอง ผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต ซึ่งแบบแปลนก่อสร้างได้กำหนดรายละเอียด หอดังเก็บน้ำทรงถ้วยแซมเปญ ข้อ ๓ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งหมายถึงการเก็บตัวอย่างคอนกรีต ผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร นำมาทดสอบแตกด้วยเครื่อง ทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตและวัดค่าแรงที่ต้องการใช้ในการกด ซึ่งในแบบแปลน กำหนดค่าไว้ที่ ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่ากำลังของคอนกรีตผสมเสร็จที่ พัฒนาสูงสุดอยู่ที่ ๒๘ วัน ดังนั้น ในการก่อสร้างเมื่อมีการเทคอนกรีตผสมเสร็จ จึงต้องรอ คอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัวและมีกำลังอัดพอเพียงที่จะไม่แตกร้าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเทคอนกรีต เสร็จเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หลังจากเทคอนกรีตได้เพียง ๑๖ วัน จึงเป็นการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน แบบแปลนก่อสร้าง และเมื่อแบบแปลนก่อสร้างถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา การส่งมอบงานจึงไม่ถูกต้องตามสัญญา และในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการลงหินคลุกในบ่อครอบประตุน้ำ จึงถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา สำหรับการทดสอบคอนกรีตนั้น ผู้ฟ้องคดียึดถือ แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๖๐๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความแข็งแรงของลูกปูน



/เพื่อการ...

เพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตเฉพาะโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) ข้อ ๒ ซึ่งระบุว่า กรณีโครงการก่อสร้างที่แบบรูปและรายการมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานคอนกรีตอื่นไว้ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น หากมีการกำหนดระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตไว้ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถตรวจรับงานคอนกรีตก่อนครบกำหนดระยะเวลาบ่มคอนกรีตดังกล่าวได้ แม้ตัวอย่างทดสอบคอนกรีตจะมีค่าเกินกว่าค่ากำลังคอนกรีตที่กำหนดในแบบรูปและรายการก็ตาม ประกอบกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ ซึ่งวินิจฉัยว่า แบบแปลนก่อสร้างได้กำหนดให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระสอบชุมน้ำบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน การที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากเทคอนกรีตได้เพียง ๔ วัน เป็นการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง และเมื่อแบบแปลนก่อสร้างถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา การส่งมอบงานจึงไม่ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับจ้างทำการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน จะต้องชำระค่าปรับเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๒๙ วัน รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๕๖๘ บาท การที่เทศบาลปรับผู้รับจ้างเพียง ๕ วัน และไม่สามารถเรียกค่าปรับที่เหลือได้อีก จึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างอันเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล ประกอบกับการตรวจสอบว่างานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างหรือไม่ เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยตรงและผู้ฟ้องคดีเป็นวิศวกรโยธาย่อมมีความเข้าใจแบบแปลนก่อสร้างและระเบียบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นการหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่จะต้องศึกษารายละเอียดข้อกำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ฟ้องคดีต้องเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์น้ำ หรือสถาบันเอกชนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบ และดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ฟ้องคดี



/โดยการ...

โดยการรับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีต้องยื่นขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมแนบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเก็บตัวอย่างน้ำ และออกหนังสือนำส่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการนำไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (ครั้งที่ ๑) ต่อมา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือจาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ จำนวน ๙ พารามิเตอร์ และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจัดส่ง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้น้ำ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตใช้น้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่อนุญาต โดยแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าต้องมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ไม่ใช่ จำนวน ๙ พารามิเตอร์ และยังให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ที่ไม่ถูกต้อง การที่ผู้ฟ้องคดีขอตัวอย่างผลวิเคราะห์น้ำของการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ตามเอกสาร ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการด้วยแล้ว แต่โดยที่ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลเป็นจำนวน ๑๔ พารามิเตอร์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือนำส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจ ที่กองวิเคราะห์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพญาไท (ครั้งที่ ๒) แต่ไม่มีความคืบหน้าในการ ดำเนินการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทวงถาม ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าเกิดความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง และในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือฉบับใหม่เพื่อนำ ตัวอย่างน้ำไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (ครั้งที่ ๓) จากนั้นวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ และรายงาน การทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมอบอำนาจ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบเอกสารและลงรับเอกสาร ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ๑๔ วัน ผู้ฟ้องคดี จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๕๑,๗๗๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยสัญญาและกฎหมาย



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้อง ส่วนความเสียหายเกี่ยวกับ
 ภาพลักษณ์นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงรายละเอียดของค่าเสียหายและเอกสารหลักฐาน
 ประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล ค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
 ต้องคืนเงินค่าปรับและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ตามสัญญาจ้าง
 และเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แบบแปลนก่อสร้าง ในส่วนของ
 ข้อกำหนดรายละเอียดหอดังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแฉมแปญ ข้อ ๓ กำหนดว่า คอนกรีตผสมเสร็จ
 กำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แม้ข้อสัญญา
 จะมีได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ต้องรอกการบ่มคอนกรีตให้ครบ ๒๘ วัน ก่อนการส่งมอบและ
 มิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตาม
 แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเพื่อความแข็งแรง
 ของคอนกรีตที่เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าต้องมีกำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน รูปลูกบาศก์
 ขนาด ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำงาน
 ให้ได้ตามข้อกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีจะตรวจรับมอบงานดังกล่าวในขณะที่รับมอบงานว่า
 งานที่ส่งมอบเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ จึงจะถือว่าส่งมอบงานตามข้อกำหนดแล้ว ดังนั้น
 การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีใ้รื้อให้คอนกรีตมีการบ่มตัว
 ตามเวลาที่กำหนดเพื่อจะสามารถทดสอบได้ว่าคอนกรีตที่ผู้ฟ้องคดีผสมมีลักษณะตรงตาม
 ที่กำหนดหรือไม่ และมีได้ส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบคอนกรีตจากหน่วยงานที่กำหนดหรือไม่
 และมีได้ส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบคอนกรีตจากหน่วยงานที่ทำการทดสอบเพื่อให้
 ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถพิจารณาได้ว่างานที่ผู้ฟ้องคดีทำนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
 หรือไม่ จึงเป็นการส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับมอบงานกรณี
 ดังกล่าวจึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว โดยปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่
 ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเพื่อให้ช่วยดำเนินการทดสอบวัสดุ
 (แท่งคอนกรีต) และออกหนังสือรับรองผลการทดสอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา วิทยาลัยเทคนิค
 สระบุรีมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต
 โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่าง
 คอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผลการทดสอบปรากฏว่าคอนกรีตตามตัวอย่างที่ทดสอบ
 มีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด



/ในสัญญา...

ในสัญญา ดังนั้น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในส่วนนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า แม้จะตรวจรับมอบงานไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอีก ๑ ปี นับแต่รับมอบงาน นั้น เห็นว่า การตรวจรับมอบงานต้องพิจารณาตรวจสอบว่างานที่ส่งมอบถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว หากไม่ถูกต้อง ย่อมสั่งให้แก้ไขงานให้ถูกต้องได้ จึงเป็นคนละเรื่องกับเรื่องความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ข้ออ้างจึงรับฟังไม่ได้ ส่วนที่อ้างว่า ระยะเวลาตามสัญญาไม่ครอบคลุมระยะเวลาบ่มคอนกรีตจำนวน ๒๘ วัน นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานภายหลังจากพ้นกำหนดการทดสอบคอนกรีตที่ได้คุณภาพตามที่กำหนดหรือไม่แล้ว กรณีจึงถือว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตด้วยแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ความล่าช้าในการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า จากข้อกำหนดในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล เห็นว่า ในเรื่องมาตรฐานของคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้นั้น ปรากฏว่า ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศ ซึ่งท้ายประกาศได้กำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีไว้จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นเวลาที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างที่มีหน้าที่ส่งน้ำตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์จึงควรตรวจสอบเพื่อให้รู้ถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่จัดหา น้ำบาดาลเพื่อการบริโภคให้ประชาชนและเป็นหน่วยงานทางปกครองย่อมต้องรู้ถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว และจะต้องเป็นผู้คอยควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามสัญญาและกฎหมาย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี



/ไปขออุ...

ไปขอตัวอย่างผลการวิเคราะห์น้ำจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียอมทราบดีว่าผู้ฟ้องคดีจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำเอาตัวอย่างผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำงานเก่าตามเอกสารลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น แม้ความผิดพลาดในการส่งตรวจตัวอย่างน้ำโดยให้ตรวจสอบ ๙ พารามิเตอร์ เกิดจากความผิดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีความบกพร่องกรณีดังกล่าวมากกว่า และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลการวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการส่งเป็นหนังสือแต่อย่างใด ๆ จนกระทั่งมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขออนุญาต แต่ได้รับการปฏิเสธก็ใช้เวลาถึง ๒๑ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างเองว่าหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ที่กองวิเคราะห์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพญาไท แต่ไม่ได้รับผลการวิเคราะห์ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งผลวิเคราะห์กลับมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญามีพฤติการณ์ที่พยายามจะแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานในส่วนของตนแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างความล่าช้าจากการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลให้เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผลการทดสอบปรากฏว่าคอนกรีตตามตัวอย่างที่ทดสอบมีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติและส่งมอบงานแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ดังกล่าว เมื่อตามสัญญาผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงส่งมอบงานล่าช้าไปจำนวน ๑๓ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับวันละ ๒,๗๒๕ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๕ รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๕,๔๒๕ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าจ้างเป็นค่าปรับไว้เป็นเงินจำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท จึงไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ขอให้ชำระ



/ค่าจ้างที่...

ค่าจ้างที่ถูกหักไว้ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งว่าปรับถูกต้องแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน จำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จึงพิพากษาให้ตามคำขอ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายเนื่องจากเสียหายแก่ภาพลักษณ์ เสื่อมเสีย ชาติความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ในการปฏิบัติงานตามสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญาจริง เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าจ้างเป็นค่าปรับไว้เกินไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ เรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับคืน ค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน จำนวน ๙๙.๐๕ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานและส่งมอบงานแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ดังกล่าว นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ เพราะผู้ฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วน รวม ๒ ข้อ กล่าวคือ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้าง ได้แก่ ผนวก ๒ แบบ พร. ๔ และพร. ๕ ข้อ ๑๒ ระบุไว้ในงานปรับปรุงพื้นที่และโครงการ ข้อ ๑๒.๔ หินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร และผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง ระบุเกี่ยวกับ หินคลุกไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการลงหินคลุก ตามสัญญา แต่ได้มาดำเนินการในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฏตามบันทึกควบคุมงาน ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซุง ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีการดำเนินการลงหินคลุก จำนวน ๒ บ่อ จนแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และผู้ฟ้องคดี ได้ลงนามยืนยันความถูกต้องดังกล่าวไว้แล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสร็จสมบูรณ์



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาและทำการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ล้ำเข้าไปกว่าที่กำหนด ๑๙ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีวันละ ๒,๗๒๕ บาท เป็นเวลา ๑๙ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๕๑,๗๗๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดี การใช้สิทธิหักเงินค่าปรับดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระเงินจำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องคดีนี้

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ลงหินคลุกจำนวน ๒ บ่อ งานจึงไม่แล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ได้แก่ ผนวก ๒ แบบ พร. ๔ และพร. ๕ ข้อ ๑๒ ระบุไว้ในงานปรับปรุงพื้นที่และโครงการ ข้อ ๑๒.๔ หินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร หมายถึงการลงหินคลุกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างถังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแฉมเปญ) มิได้หมายถึงการลงหินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ในบ่อครอบประตุน้ำจำนวน ๒ บ่อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงหินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีการสร้างบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงหินคลุกในส่วนของพื้นที่ที่เป็นบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ นั้นด้วยแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาแบบรูปตัดบ่อครอบประตุน้ำตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๒ งานปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง ข้อที่ ๑๒.๔ หินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๘/๘) จะเห็นว่าในบริเวณใต้ท้องท่อประตุน้ำมีความสูงเพียง ๐.๑๐ เมตร และข้อเท็จจริงปรากฏว่าบ่อมีความกว้างยาวเพียงด้านละ ๐.๓๐ เมตร เท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะลงหินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ในบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ซึ่งอย่างมากลงหินคลุกได้เพียง ๐.๐๙ ลูกบาศก์เมตร ต่อบ่อครอบ ๑ บ่อ กรณีจึงเห็นได้ว่าการลงหินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น คือ การลงหินคลุกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญา มิใช่การลงหินคลุกในบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ และงานลงหินคลุกในบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ก็เป็นงานเพิ่มของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ โดยงานดังกล่าวมิได้มีปรากฏในแบบรูปตัดบ่อครอบประตุน้ำตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๒



/งานปรับปรุง...

งานปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง ข้อที่ ๑๒.๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจนำเรื่องการลงหินคลุกในบ่อครอบประตูน้ำ จำนวน ๒ บ่อ มาเป็นข้ออ้างว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างไม่ได้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๒ งานปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง ข้อที่ ๑๒.๔ หินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๘/๘) หมายถึง การลงหินคลุกในบ่อครอบประตูน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ในส่วนของงานก่อสร้างบ่อครอบประตูน้ำ จำนวน ๒ บ่อ นั้น ตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๑ งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๗/๘) ข้อ ๑๑.๒๐ บ่อพักประตูน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๘/๘) แบบแปลนบ่อครอบ และแบบรูปตัดบ่อครอบ A-A ตามแบบประมาณการระบุมีการลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาพิพาทในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นในสำนวนคดีแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแฉมเปญ) และขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งในส่วนการก่อสร้างหอดังเก็บรูปทรงถ้วยแฉมเปญนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เทคอนกรีตเสร็จเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอส่งมอบงาน แต่ผู้อำนวยการกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับหนังสือส่งมอบงาน โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการทดสอบคอนกรีตจากหน่วยงานที่ทำการทดสอบ ถือว่างานยังไม่เสร็จ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอชี้แจง



/และหรือ...

และหาหรือการส่งมอบงาน โดยเห็นว่า ข้อกำหนดรายละเอียดห่อถึงเก็บน้ำรูปแชมเปญ ตามสัญญาจ้างมิได้ระบุชัดเจนว่าต้องนำส่งเอกสารผลการทดสอบคอนกรีตภายในระยะเวลา ของสัญญาด้วย และไม่ใช้ข้อกำหนดว่าต้องบ่มคอนกรีตให้ครบ ๒๘ วัน จึงส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผลการทดสอบคอนกรีต เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตามข้อกำหนดรายละเอียดห่อถึงเก็บน้ำรูปแชมเปญ สัญญาจ้างได้เผื่อเวลาในเรื่องการพัฒนากำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและไม่ได้จัดส่งเอกสารการขอ อนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของสัญญาจ้าง

สำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการทดสอบคอนกรีตนั้น ภายหลัง จากผู้ฟ้องคดีทดสอบคอนกรีตเสร็จแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อให้ช่วยดำเนินการทดสอบวัสดุ (แท่งคอนกรีต) และออกหนังสือ รับรองผลทดสอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ขอให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลโดยได้มอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็น ผู้ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำซึ่งมีผลการวิเคราะห์ จำนวน ๙ พารามิเตอร์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีโดยรับมอบ อำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลเป็นจำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือนำส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจที่กองวิเคราะห์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พญาไท แต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ขอให้ช่วยดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลอีกครั้ง และได้รับการตรวจ



/วิเคราะห์...

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงรับเอกสารเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอส่งมอบงานอีกครั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่เนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้า ๑๙ วัน จึงคิดค่าปรับวันละ ๒,๗๒๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างตามสัญญาแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๘,๐๓๘.๐๘ บาท และหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงินจำนวน ๑๐,๑๘๖.๙๒ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถส่งมอบงานได้โดยไม่จำเป็นต้องรอรายงานผลทดสอบคอนกรีต และความล่าช้าในการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างให้ครบถ้วนตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งไม่สามารถชำระเงินดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระไป จำนวน ๑,๐๒๘,๐๓๘.๐๘ บาท เป็นจำนวนเงินครบถ้วนถูกต้องแล้วตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างส่วนที่หักไว้เป็นค่าปรับและค่าเสียหายจากการเสียภาพลักษณ์พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืบค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับคืบค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินจำนวน ๙๙.๐๔ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด



/วิเคราะห์...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงกลมแป้น) และขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา เป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จจากหน่วยงานที่ทำการทดสอบ และไม่ได้ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ทั้งยังไม่ได้จัดส่งเอกสารการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างพิพาทข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒ หน้า ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบ พร.๔ และ พร.๕ จำนวน ๙ หน้า ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้างจำนวน ๒๓ หน้า ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๘ หน้า ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง ในส่วนของข้อกำหนดรายละเอียดหอดักเก็บน้ำรูปทรงถ้วยกลมแป้น ข้อ ๓ กำหนดว่า คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แม้ข้อสัญญาจะมีได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ต้องรอการบ่มคอนกรีตให้ครบ ๒๘ วันก่อนการส่งมอบและมีได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเพื่อความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าต้องมีกำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน รูปลูกบาศก์ขนาด ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำงานให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีจะตรวจรับมอบงานดังกล่าวได้นั้น ในขณะที่รับมอบงานจะต้องมีผลการทดสอบคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคอนกรีตผสมเสร็จว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ จึงจะถือได้ว่าเป็นการส่งมอบงานตามข้อกำหนดแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผลการทดสอบปรากฏว่าคอนกรีตตามตัวอย่างที่ทดสอบ มีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน



/ซึ่งเป็นไป...

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในส่วนนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำหรับการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล นั้น เห็นว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพิพาท ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง ในส่วนของข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคฯ ข้อ ๔.๑๔ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเก็บน้ำตัวอย่างจากบ่อน้ำบาดาลเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เก็บตัวอย่างในขณะที่ทำการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ โดยให้เก็บก่อนทำการหยุดสูบน้ำประมาณ ๕ นาที ปริมาณน้ำตัวอย่างที่เก็บอย่างน้อย ๒ ลิตร ข้างขวदन้ำตัวอย่างให้ระบุสถานที่วัน เดือน ปี ที่เก็บให้ชัดเจนแล้วนำส่งเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป ข้อ ๔.๑๖.๒ กำหนดว่า สิ่งที่ได้รับจ้างจะต้องส่งมอบก่อนการส่งมอบงาน มีดังนี้ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์น้ำหรือสถาบันเอกชนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบ)... และข้อ ๔.๑๗ กำหนดว่า การขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้รับจ้างรับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างในการยื่นขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ กำหนดคุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้... (๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศ และท้ายประกาศดังกล่าวได้กำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีไว้จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดประเด็นพิพาทตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลโดยได้มอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสานงาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร



/กำแพงแสน...

กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งมีผลการวิเคราะห์ จำนวน ๙ พารามิเตอร์ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสานงานนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว ยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลเป็นจำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ จึงไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตรวจอีกครั้งหนึ่ง และได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำผลการวิเคราะห์น้ำดังกล่าวไปยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาล อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นว่า ในขณะที่ยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาลในครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกัน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๒) กำหนดคุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ต้องมีคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมี จำนวน ๑๔ พารามิเตอร์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะ ผู้รับจ้างที่ส่งน้ำตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงต้องตรวจสอบ เพื่อให้รู้ถึงมาตรฐานของคุณภาพน้ำบาดาลตามประกาศดังกล่าวและหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต ใช้น้ำบาดาล ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ให้ประชาชนและเป็นหน่วยงานทางปกครองย่อมต้องรู้ถึงมาตรฐานของคุณภาพน้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำไปยื่น ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการ ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำเอาตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งเป็นงานเก่าตามเอกสารลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามสัญญา เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการส่ง ตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ ๙ พารามิเตอร์ ความผิดพลาดดังกล่าวจึงเกิดจากความผิดของคู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐย่อมถือเป็นความบกพร่องมากกว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนในฐานะคู่สัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลการวิเคราะห์น้ำ



/ตั้งแต่วันที่...

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ไม่ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดๆ จนกระทั่งได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่ไม่ได้รับการอนุญาต กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยให้เวลาล่วงเลยมากกว่า ๒๑ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลการวิเคราะห์น้ำจนถึงวันที่มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาล และปรากฏว่าหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ที่กองวิเคราะห์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวิเคราะห์ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง และได้รับผลการวิเคราะห์น้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญามีพฤติการณ์เอาใจใส่กับงานที่รับจ้างและได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหในงานส่วนของตนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างความล่าช้าจากการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลให้เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผลการทดสอบมีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานและส่งมอบงานแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานและส่งมอบงานแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ เพราะผู้ฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วน รวม ๒ ข้อ กล่าวคือ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ได้แก่ ผนวก ๒ แบบ ปร. ๔ และปร. ๕ ข้อ ๑๒ ระบุไว้ในงานปรับปรุงพื้นที่และโครงการ ข้อ ๑๒.๔ หินคลุกจำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร และผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง ระบุเกี่ยวกับหินคลุกไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการลงหินคลุกตามสัญญา แต่ได้มาดำเนินการในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสร็จสมบูรณ์



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาและทำการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น เห็นว่า งานลงหินคลุกตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๒ งานปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง ข้อที่ ๑๒.๔ หินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๘/๘) ปรากฏตามข้อกำหนดรายละเอียดถึงเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ ข้อ ๖ งานปรับพื้นที่ มีงานถมดิน ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓ เมตร งานลงหินลูกรังทับหน้า ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งและงานลงหินคลุกปรับพื้นที่ทางเชื่อม ตามปริมาณและตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ซึ่งงานปรับพื้นที่ก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จจากหน่วยงานที่ทำการทดสอบ และไม่ได้ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ทั้งยังไม่ได้จัดส่งเอกสารการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานในส่วนดังกล่าวแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าในส่วนของการก่อสร้างตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนงานลงหินคลุกตามเอกสารรายการประมาณการ ขยายเขตท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา ลำดับที่ ๑๑ งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๗/๘) ข้อ ๑๑.๒๐ บ่อพักประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๘/๘) แบบแปลนบ่อครอบซึ่งตามแบบรูปตัดบ่อครอบ A-A ระบุให้ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ นั้น เห็นว่างานลงหินคลุกในบ่อครอบประตุน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ดังกล่าว เป็นเพียงงานแก้ไขเล็กน้อยซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว จึงเป็นงานในส่วนที่เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยไม่ใช่งานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาพิพาท ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๑๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับวันละ ๒,๗๒๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาพิพาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓๕,๔๒๕ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้าง



/เป็นคาปรับ...

เป็นค่าปรับไว้เป็นเงินจำนวน ๕๑,๗๗๕ บาท ซึ่งเกินจำนวนค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างในส่วนหักเงินค่าปรับไว้เกินจำนวนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๕๐ บาท (๕๑,๗๗๕-๓๕,๔๒๕) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างโดยชอบแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถือได้ว่าเป็นการเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินค่าปรับที่หักไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ นับแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และผู้ฟ้องคดีชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ จนกว่าจะชำระเสร็จ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตามคำขอท้ายฟ้องผู้ฟ้องคดีขอให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ศาลจึงต้องพิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๕๑,๗๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการคำนวณทุนทรัพย์ตามข้อ ๓๔ วรรคสาม แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท เศษของหนึ่งร้อยบาท ถ้าถึงห้าสิบบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท ถ้าต่ำกว่าห้าสิบบาทให้ปัดทิ้ง คดีนี้จึงมีทุนทรัพย์จำนวน ๑๕๑,๘๐๐ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๓,๐๓๖ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นไว้ เป็นจำนวน ๓,๑๓๕.๕๐ บาท จึงเป็นการชำระค่าธรรมเนียมศาลไว้เกินเป็นจำนวน ๙๙.๕๐ บาท แต่ตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้คืนค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน จำนวน ๙๙.๐๕ บาท กรณีดังกล่าวเกิดจากการคำนวณที่คลาดเคลื่อนไปจากคำวินิจฉัย อันถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามนัยข้อ ๙๕ ประกอบข้อ ๑๑๑ (๔) แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับคืน ค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน จำนวน ๙๙.๐๕ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดนั้น ได้มีการ ประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว กล่าวคือ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดฉบับเดียวกันได้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบัญญัติให้ใช้ความใหม่เป็นมาตรา ๒๒๔ แทนบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป โดย ความในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้ใช้แทนนั้น บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุ อย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และมาตรา ๗ แห่ง พระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัด ที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้บังคับ อันเป็นเวลาก่อนที่ ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในการนี้ ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดในการนี้จึงต้อง นำบทบัญญัติตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนด ดังกล่าวมาบังคับใช้ด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีของ ต้นเงินจำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



/แก่ผู้ฟ้องคดี...

แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน จำนวน ๙๙.๕๐ บาท นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

นายจิรศักดิ์ จีรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายรัฐกิจ มานะทัต

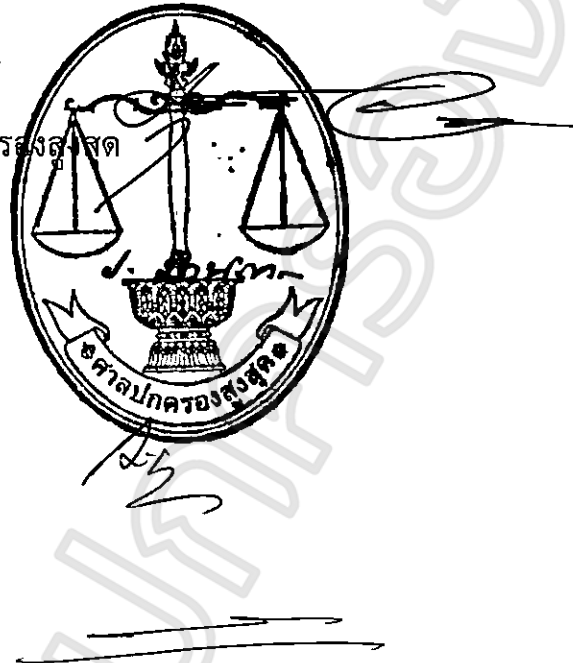
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายชยีน แสงจันทร์

